BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação Penal Especial

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

17	5	2	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 12
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 14
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 15
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
12 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Lei seca do assunto — texto oficial 21
Bateria de questões resolvidas 23
Revisão rápida — perguntas e respostas 27
Vídeos complementares 27

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Estatuto do Desarmamento** (Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003) controla a circulação de armas de fogo, acessórios e munições no Brasil. Ele cria o **Sistema Nacional de Armas (Sinarm)**, no âmbito da **Polícia Federal**, define quem pode ter e quem pode portar arma e tipifica os crimes ligados a armas.

Para o Guarda Civil Municipal, é uma das leis penais especiais mais úteis, por dois motivos:

- trata do **porte da própria arma de serviço** (arts. 6º a 11);
- orienta a **abordagem de pessoas armadas**: o agente precisa saber quando o porte é legal, quando é crime e qual crime é, pois isso define a condução do suspeito em flagrante à autoridade policial.

O edital costuma recortar o assunto em dois blocos:

- **Do porte (arts. 6º a 11):** regra de proibição, exceções, porte das guardas municipais, porte do cidadão e perda de eficácia;
- **Dos crimes e das penas (arts. 12 a 21):** posse irregular, omissão de cautela, porte ilegal, disparo, armas de uso restrito ou proibido, comércio ilegal, tráfico internacional e causas de aumento.

As bancas cobram a **letra da lei**: o verbo de cada crime, a pena, a diferença entre **posse** (dentro de casa ou do local de trabalho do titular) e **porte** (fora deles) e a troca entre uso **permitido**, **restrito** e **proibido**.

> **BIZU**
>
> Antes de qualquer questão de arma, faça três perguntas: (1) **onde** estava a arma (dentro de casa ou do trabalho do titular, ou fora)? (2) **qual a classificação** (permitido, restrito ou proibido)? (3) a **numeração** estava íntegra? As três respostas apontam o artigo certo.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- distinguir **registro**, **posse** e **porte** e aplicar a diferença a casos concretos;
- explicar a **regra geral de proibição do porte** (art. 6º) e as exceções, em especial a das guardas municipais;
- descrever as condições do porte do cidadão e a **perda automática de eficácia** por embriaguez (art. 10, § 2º);
- classificar os crimes dos arts. 12 a 18 por conduta, pena e objeto;
- aplicar as **causas de aumento** dos arts. 19 e 20 e reconhecer os crimes **hediondos** da lei;
- identificar os dispositivos afastados pelo STF (ADI 3.112 e ADI 5538).

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Lei nº 10.826/2003** (Estatuto do Desarmamento), com destaque para os arts. 3º a 5º (registro e posse), 6º a 11 (porte) e 12 a 21 (crimes);
- **Lei nº 13.964/2019** (Pacote Anticrime): alterou penas (arts. 17 e 18), criou as figuras do **agente policial disfarçado** (arts. 17, § 2º, e 18, parágrafo único), reescreveu o art. 20 e mudou a lista de crimes hediondos;
- **Lei nº 8.072/1990** (Crimes Hediondos), art. 1º, parágrafo único: indica quais crimes do Estatuto são hediondos;
- **Regulamento do Poder Executivo:** define quais armas são de uso permitido, restrito ou proibido e detalha requisitos de porte. Como o regulamento muda com frequência, a prova cobra o conceito e a pena de cada categoria, e não listas de calibres;
- **Novidades recentes:** a lei recebeu alterações em 2025 e 2026, entre elas o **art. 21-A** (Lei nº 15.358/2026), que prevê aumento de pena para crimes de arma ligados ao tráfico de drogas.

> **ATENÇÃO**
>
> O Estatuto tem dispositivos que continuam impressos no texto compilado, mas que **não valem mais** por decisão do STF: a **inafiançabilidade** dos arts. 14 e 15, a vedação de **liberdade provisória** do art. 21 (ADI 3.112) e os **limites populacionais** para o porte das guardas (ADI 5538). Questão que cobre esses pontos como se estivessem em vigor está desatualizada.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Registro

O **registro** é o cadastro obrigatório da arma de fogo no órgão competente (art. 3º). O certificado de registro tem validade em todo o território nacional e autoriza o proprietário a manter a arma **em casa** ou **no local de trabalho**, se for o titular ou responsável pelo estabelecimento. O registro **não autoriza** o porte.

3.2. Posse

Posse é manter a arma **no interior da residência ou dependência desta**, ou **no local de trabalho**, desde que o agente seja o **titular ou o responsável legal** do estabelecimento ou empresa (art. 5º). Para a posse regular, basta o registro válido.

3.3. Porte

Porte é a autorização para **levar a arma consigo fora** desses locais: na rua, no carro, em viagem. Exige autorização própria, que só existe nas hipóteses da lei (arts. 6º e 10).

> **BIZU**
>
> **Posse é dentro** (casa, dependência ou trabalho do titular). **Porte é fora.** A mesma arma de uso permitido sem documentação gera crime diferente conforme o local: **art. 12** em casa, **art. 14** fora dela.

ATENÇÃO

Posse no local de trabalho só vale para o **titular ou responsável legal** do estabelecimento. O empregado que guarda arma no trabalho sem autorização não está na "posse" do art. 12; pode responder pelo **porte** do art. 14.

3.4. Classificação das armas

Para efeito de pena, as armas, acessórios e munições se dividem em:

- **uso permitido:** podem ser adquiridos por civis que cumpram os requisitos legais;
- **uso restrito:** de uso das forças de segurança e de pessoas autorizadas pelo Exército;
- **uso proibido:** a categoria mais grave, com as penas mais altas.

A lista de quais armas pertencem a cada categoria está no regulamento.

3.5. Sinarm

O **Sistema Nacional de Armas (Sinarm)**, instituído no **Ministério da Justiça**, no âmbito da **Polícia Federal**, mantém o cadastro das armas e participa das autorizações de porte do cidadão.

3.6. Características dos crimes

- **Crimes de perigo abstrato:** a lei presume o perigo; não é preciso que a arma tenha sido usada ou que alguém tenha sido ameaçado;
- **Tipos mistos alternativos (de ação múltipla):** arts. 14 e 16 trazem muitos verbos (portar, deter, adquirir, transportar, emprestar, ocultar...). Praticar mais de um verbo no mesmo contexto é **um só crime**;
- **Objeto material:** arma de fogo, **acessório** ou **munição**. Munição sozinha também é objeto dos crimes.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. A regra: porte proibido (art. 6º)

LEI SECA

Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: (...)

A regra é a **proibição**. Os incisos do art. 6º listam quem tem porte por **função**. Entre eles:

- integrantes das **Forças Armadas**;
- integrantes dos órgãos de segurança pública do **art. 144 da Constituição**;
- integrantes das **guardas municipais**, nas condições da lei e do regulamento;
- agentes da **Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)**;
- **agentes e guardas prisionais** e integrantes de **escoltas de presos**;
- **empresas de segurança privada e de transporte de valores**;

- integrantes de **entidades de desporto** legalmente constituídas (atiradores), nas condições do regulamento;
- outras categorias previstas na lei.

O **caçador para subsistência** tem regra própria (§ 5º): a Polícia Federal pode conceder porte ao residente em área rural, **maior de 25 anos**, que comprove depender da arma para prover a subsistência alimentar familiar. A arma deve ser **de uso permitido, de tiro simples, de um ou dois canos, de alma lisa e calibre igual ou inferior a 16**.

4.2. O porte das guardas municipais

É o ponto mais importante para o concurso de GCM.

Texto original. O inciso III do art. 6º tratava das guardas das **capitais** e dos **Municípios com mais de 500.000 habitantes**. O inciso IV tratava das guardas de Municípios com população **intermediária**, com porte apenas **em serviço**. Municípios menores ficavam sem porte.

Decisão do STF. As expressões que estabeleciam esses **limites populacionais** foram declaradas **inconstitucionais** pelo STF (ADI 5538, com anotações às ADI 5948 e ADC 38 no texto compilado). Na prática atual, o porte das guardas **depende dos requisitos da lei e do regulamento**, e não do número de habitantes do Município.

Requisitos (§ 3º). A autorização de porte para as guardas está condicionada:

- à **formação funcional** de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial;
- à existência de **mecanismos de fiscalização e de controle interno** (como corregedoria e ouvidoria);
- às condições estabelecidas no regulamento.

Regiões metropolitanas (§ 7º). Os integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram **regiões metropolitanas** têm porte autorizado **quando em serviço**.

> **BIZU**
>
> Guarda municipal tem porte em Município de **qualquer tamanho**, desde que haja **formação funcional** e **controle interno**. Questão que exija "mais de 500 mil habitantes" cobra regra derrubada pelo STF.

> **PEGADINHA**
>
> "O porte funcional do guarda municipal o autoriza a usar a arma em qualquer situação particular." Errado. Quem tem porte funcional e leva ou emprega a arma **fora das hipóteses autorizadas** pode cometer crime, e o art. 20 ainda **aumenta a pena da metade** para integrantes dos órgãos do art. 6º.

4.3. Empresas de segurança privada (art. 7º)

As armas usadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores são de **propriedade e responsabilidade da empresa** e **só podem ser utilizadas em serviço**. A empresa deve comunicar perda, furto, roubo ou extravio das armas, registrando ocorrência policial e comunicando a Polícia Federal **em até 24 horas** (art. 7º, § 1º). O descumprimento desse dever pelo proprietário ou diretor responsável é crime (art. 13, parágrafo único).

4.4. Porte do cidadão comum (art. 10)

Para quem não está nas categorias funcionais do art. 6º, a autorização de porte de arma de **uso permitido** é de competência da **Polícia Federal**, **após autorização do Sinarm**. Essa autorização:

- pode ter **eficácia temporária e territorial limitada**;
- depende de o requerente **demonstrar efetiva necessidade**, por exercício de **atividade profissional de risco** ou de **ameaça à sua integridade física**;
- exige que ele atenda aos requisitos do **art. 4º** (como idoneidade, ocupação lícita e residência certa, **capacidade técnica** e **aptidão psicológica**);
- exige a apresentação da documentação de propriedade da arma e do registro.

> **LEI SECA**
>
> Art. 10, § 2º A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

A perda é **automática**: não depende de processo ou decisão. A palavra "automaticamente" é a que a banca costuma usar ou trocar.

4.5. Taxas (art. 11)

O art. 11 trata das **taxas** de registro e de porte. Há **isenções** previstas, entre outras, para integrantes de categorias funcionais do art. 6º, nos limites do regulamento.

4.6. Posse irregular de arma de uso permitido (art. 12)

> **LEI SECA**
>
> Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Elementos: (1) objeto de **uso permitido**; (2) **dentro** de casa, dependência ou local de trabalho do titular; (3) **em desacordo** com a lei ou o regulamento (sem registro, registro vencido etc.). É a pena mais branda entre os crimes de arma, de **detenção**, o que permite que a própria autoridade policial arbitre fiança.

> **EXEMPLO**
>
> Um comerciante, titular da loja, mantém no cofre do estabelecimento um revólver de uso permitido com registro vencido: **art. 12**. Se o mesmo revólver for levado à rua em uma mochila, o crime passa a ser o do **art. 14**.

4.7. Omissão de cautela (art. 13)

LEI SECA

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade: Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

- **Caput:** crime **culposo** (por descuido). Exige que o **menor de 18 anos** ou a **pessoa com deficiência mental** efetivamente **se apodere** da arma. Repare que o caput fala em **arma de fogo** (não em munição ou acessório).
- **Parágrafo único:** nas mesmas penas incorre o **proprietário ou diretor responsável** de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de **registrar ocorrência policial** e de **comunicar à Polícia Federal** perda, furto, roubo ou outra forma de extravio de arma, acessório ou munição sob sua guarda, **nas primeiras 24 horas** depois de ocorrido o fato.

REVISÃO

Prazo de **24 horas** para ocorrência policial e comunicação à Polícia Federal: aparece no art. 7º, § 1º, e no art. 13, parágrafo único.

4.8. Porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14)

LEI SECA

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

- Tipo **misto alternativo**: vários verbos, um só crime no mesmo contexto;
- **Perigo abstrato**: não se exige uso da arma;
- Objeto: arma, acessório ou munição de **uso permitido**;
- **Arma no carro**, em regra, é **porte**, e não posse;
- **Emprestar** ou **ceder, ainda que gratuitamente**, também é crime, mesmo para o dono de arma registrada: o registro autoriza manter a arma em casa, e não transferi-la.

4.9. Disparo de arma de fogo (art. 15)

LEI SECA

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

- Local: **lugar habitado** ou suas **adjacências**, **via pública** ou **em direção a ela**;

- **Subsidiariedade expressa:** se o disparo foi **meio para outro crime** (por exemplo, homicídio ou tentativa), o agente responde pelo crime mais grave, e não pelo art. 15;
- Também é crime **acionar munição**, mesmo sem arma.

> **EXEMPLO**
>
> Na virada do ano, um morador dispara para o alto, da varanda, em bairro residencial. Não quis atingir ninguém: **art. 15**. Se tivesse atirado em direção a um vizinho para matá-lo, responderia por homicídio (tentado ou consumado), e não pelo art. 15.

4.10. Fiança e liberdade provisória: o que o STF derrubou

Os **parágrafos únicos dos arts. 14 e 15** tornavam esses crimes **inafiançáveis**. O **art. 21** proibia **liberdade provisória** nos crimes dos arts. 16, 17 e 18. O STF, na **ADI 3.112**, declarou esses dispositivos **inconstitucionais**. Hoje, fiança e liberdade provisória seguem as regras gerais do **Código de Processo Penal**, caso a caso.

> **PEGADINHA**
>
> "O porte ilegal de arma de uso permitido é inafiançável." Errado. A inafiançabilidade do parágrafo único do art. 14 foi afastada pelo STF (ADI 3.112). Não decore "inafiançável" para os crimes do Estatuto.

4.11. Armas de uso restrito e proibido (art. 16)

> **LEI SECA**
>
> Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Repare: no art. 16, **posse e porte** de arma de uso restrito têm a **mesma pena**. O local não muda o crime.

O **§ 1º** aplica as **mesmas penas** a quem:

- **I** – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;
- **II** – modificar as características de arma de fogo para torná-la equivalente a arma de uso proibido ou restrito, ou para dificultar ou induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;
- **III** – possuir, deter, fabricar ou empregar **artefato explosivo ou incendiário**, sem autorização;
- **IV** – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com **numeração, marca ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado**;
- **V** – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a **criança ou adolescente**;
- **VI** – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar munição ou explosivo.

O **§ 2º** traz a forma qualificada: se as condutas do caput e do § 1º envolverem **arma de fogo de uso proibido**, a pena é de **reclusão, de 4 a 12 anos**.

BIZU

Numeração raspada leva ao **art. 16, § 1º, IV** (reclusão de 3 a 6 anos e multa), **mesmo que a arma seja de uso permitido** e esteja dentro de casa. O tipo específico prevalece sobre o art. 12 e o art. 14.

EXEMPLO

Um adulto vende, de forma eventual, um revólver de uso permitido a um adolescente de 16 anos. Não há comércio ilegal (falta atividade comercial) nem mero porte: a conduta está no **art. 16, § 1º, V**, com reclusão de 3 a 6 anos e multa.

4.12. Comércio ilegal (art. 17) e tráfico internacional (art. 18)

Art. 17 – Comércio ilegal. Pune quem, **no exercício de atividade comercial ou industrial**, adquire, aluga, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, adultera, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização. Pena: **reclusão, de 6 a 12 anos, e multa**.

- **§ 1º:** equipara-se à atividade comercial ou industrial **qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência**;
- **§ 2º:** incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma, acessório ou munição, sem autorização, a **agente policial disfarçado**, quando presentes **elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente**.

Art. 18 – Tráfico internacional. Pune quem **importa, exporta ou favorece a entrada ou saída** do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização. Pena: **reclusão, de 8 a 16 anos, e multa**. O **parágrafo único** aplica a mesma pena a quem vende ou entrega esses itens, em operação de importação, sem autorização, a **agente policial disfarçado**, com elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

4.13. Causas de aumento (arts. 19, 20 e 21-A)

Art. 19. Nos crimes dos **arts. 17 e 18**, a pena é **aumentada da metade** se a arma, o acessório ou a munição forem de **uso proibido ou restrito**.

Art. 20. Nos crimes dos **arts. 14, 15, 16, 17 e 18**, a pena é **aumentada da metade** se:

- **I** – forem praticados por **integrante dos órgãos e empresas** referidos nos **arts. 6º, 7º e 8º** (o que inclui o **guarda municipal**);
- **II** – o agente for **reincidente específico** em crimes dessa natureza.

Art. 21-A. Incluído pela Lei nº 15.358/2026, prevê aumento de pena para crimes de arma do Estatuto praticados em contexto ligado ao **tráfico de drogas**. Por ser muito recente, confira o texto vigente antes de decorar detalhes.

ATENÇÃO

O **art. 19 não se aplica ao art. 14**. O aumento por uso restrito ou proibido vale só para **comércio ilegal (art. 17)** e **tráfico internacional (art. 18)**. Para posse e porte, o art. 16 já tem pena própria. Os arts. 12 e 13 não entram no art. 20.

EXEMPLO

Um guarda municipal empresta sua arma funcional (de uso permitido) a um conhecido para fins pessoais. Pratica o verbo **"emprestar"** do art. 14, com o aumento do **art. 20, I**. Cálculo ilustrativo, sem as demais fases da dosimetria: pena-base de 2 anos, mais metade (1 ano), resulta em **3 anos de reclusão**.

4.14. Crimes hediondos

Segundo a Lei 8.072/1990 (art. 1º, parágrafo único), são **hediondos**:

- a **posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido** (art. 16, § 2º);
- o **comércio ilegal** de arma de fogo (art. 17);
- o **tráfico internacional** de arma de fogo, acessório ou munição (art. 18).

A posse ou o porte de arma de **uso restrito** (art. 16, caput) **deixou de ser hediondo** com a Lei 13.964/2019.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: (...) III – os integrantes das guardas municipais (...).

Comentário: a regra é a proibição; as exceções são **funcionais**. As expressões de limite populacional das guardas foram derrubadas pelo STF. Os requisitos são formação funcional e controle interno (§ 3º).

LEI SECA

Art. 10, § 2º A autorização de porte de arma de fogo (...) perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

Comentário: perda **automática**, sem procedimento. Dois gatilhos: **embriaguez** ou **efeito de substâncias químicas ou alucinógenas**.

LEI SECA

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, (...) no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal (...): Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Comentário: detenção. Local: casa, dependência, trabalho do **titular**. Objeto de **uso permitido**.

LEI SECA

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar (...) arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido (...): Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Comentário: reclusão. Muitos verbos; "ceder, ainda que gratuitamente" e "emprestar" derrubam quem acha que o crime exige lucro.

LEI SECA

Art. 16, § 1º, IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Comentário: independe da classificação da arma. Pena do caput do art. 16.

LEI SECA

Art. 16, § 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

Comentário: única forma do art. 16 que é **hedionda**. Repare que o § 2º não menciona multa.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADI 3.112: declarou inconstitucionais os parágrafos únicos dos arts. 14 e 15 (inafiançabilidade) e o art. 21 (vedação de liberdade provisória nos crimes dos arts. 16, 17 e 18). Fiança e liberdade provisória seguem as regras gerais do CPP.

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADI 5538 (com ADI 5948 e ADC 38): declarou inconstitucionais as expressões do art. 6º que limitavam o porte das guardas municipais conforme o número de habitantes do Município. O porte depende dos requisitos legais e regulamentares (formação e controle interno), e não do tamanho da cidade.

DOUTRINA

Os crimes de posse e porte do Estatuto são tratados como de **perigo abstrato**: basta a conduta descrita no tipo, sem necessidade de demonstrar que alguém correu risco concreto.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Penas dos arts. 12 a 18

Artigo	Crime	Pena
12	Posse irregular (uso permitido)	Detenção, 1 a 3 anos, e multa
13	Omissão de cautela e falta de comunicação em 24 horas	Detenção, 1 a 2 anos, e multa
14	Porte ilegal (uso permitido)	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa
15	Disparo de arma de fogo	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa
16, caput e § 1º	Uso restrito e condutas equiparadas	Reclusão, 3 a 6 anos, e multa
16, § 2º	Uso proibido	Reclusão, 4 a 12 anos
17	Comércio ilegal	Reclusão, 6 a 12 anos, e multa
18	Tráfico internacional	Reclusão, 8 a 16 anos, e multa

7.2. Posse x porte

Critério	Posse (art. 12)	Porte (art. 14)
Local	Casa, dependência ou trabalho do titular	Fora desses locais
Documento exigido	Registro	Autorização de porte
Pena (uso permitido)	Detenção, 1 a 3 anos, e multa	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa
Uso restrito	Art. 16 (mesma pena para posse e porte)	Art. 16 (mesma pena para posse e porte)

7.3. Causas de aumento

Dispositivo	Crimes alcançados	Hipótese	Aumento
Art. 19	17 e 18	Objeto de uso proibido ou restrito	Metade
Art. 20, I	14, 15, 16, 17 e 18	Integrante de órgão ou empresa dos arts. 6º, 7º e 8º	Metade
Art. 20, II	14, 15, 16, 17 e 18	Reincidente específico	Metade

7.4. Hediondo ou não

Crime	Hediondo?
Posse irregular (art. 12)	Não

Crime	Hediondo?
Porte ilegal de uso permitido (art. 14)	Não
Posse ou porte de uso restrito (art. 16, caput)	Não (desde a Lei 13.964/2019)
Posse ou porte de uso proibido (art. 16, § 2º)	Sim
Comércio ilegal (art. 17)	Sim
Tráfico internacional (art. 18)	Sim

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Abordagem a pessoa armada na rua:** verifique se há **autorização de porte** válida. O registro sozinho não autoriza levar a arma fora de casa. Sem porte, arma de uso permitido: **art. 14**; uso restrito: **art. 16**; uso proibido: **art. 16, § 2º**.
- **Portador com autorização, mas embriagado:** a autorização de porte do art. 10 **perde a eficácia automaticamente** (art. 10, § 2º). A arma deve ser recolhida e o fato apresentado à autoridade policial.
- **Numeração raspada:** sempre confira a numeração. Raspada ou adulterada leva ao **art. 16, § 1º, IV**, qualquer que seja a classificação.
- **Disparos em festas ou comemorações:** em local habitado ou via pública, sem finalidade de outro crime: **art. 15**.
- **Criança ou adolescente com arma em casa:** verifique se o responsável deixou de observar as cautelas (**art. 13**). Se um adulto **vendeu ou entregou** a arma ao adolescente: **art. 16, § 1º, V**.
- **Conduta do próprio agente:** a arma funcional é instrumento de trabalho. Emprestá-la, usá-la fora das hipóteses autorizadas ou portá-la embriagado pode gerar crime com **aumento da metade** (art. 20, I), além de consequências disciplinares.
- **Fiança:** não trate como "inafiançável" o porte ilegal ou o disparo; a análise é da autoridade competente, pelas regras do CPP.

> **DOUTRINA**
>
> Para o agente, o raciocínio da lei é de **maior reprovação** a quem tinha o dever funcional de zelar pelas armas. Por isso o art. 20 aumenta a pena dos integrantes das categorias dos arts. 6º, 7º e 8º.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Regra do art. 6º:** porte proibido em todo o território nacional, com exceções.
- **Guardas municipais:** porte independe do número de habitantes (ADI 5538); exige formação funcional e controle interno (§ 3º); regiões metropolitanas, em serviço (§ 7º).
- **Porte do cidadão:** Polícia Federal, após autorização do Sinarm; efetiva necessidade.
- **Perda automática da eficácia:** embriaguez ou efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.
- **Art. 12:** detenção de 1 a 3 anos; **art. 14:** reclusão de 2 a 4 anos.
- **Art. 13:** culposo; menor de 18 ou pessoa com deficiência mental; 24 horas para empresa comunicar extravio.
- **Art. 15:** subsidiário; se o disparo é meio para outro crime, responde pelo outro.
- **Art. 16:** restrito 3 a 6; proibido 4 a 12; numeração raspada vai para o art. 16.
- **Arts. 17 e 18:** 6 a 12 e 8 a 16; agente policial disfarçado.
- **Art. 19:** só para arts. 17 e 18. **Art. 20:** arts. 14 a 18, agentes e reincidente específico.
- **Hediondos:** uso proibido, comércio ilegal e tráfico internacional.
- **ADI 3.112:** sem inafiançabilidade automática e sem vedação de liberdade provisória.

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Quem tem o registro da arma pode portá-la em qualquer lugar do país."*
Falso. O registro autoriza a **posse** (casa ou trabalho do titular). Porte exige autorização própria.

✗ *"O porte de arma pelas guardas municipais só é permitido em Municípios com mais de 500 mil habitantes."*
Falso. O STF derrubou os limites populacionais (ADI 5538).

✗ *"Posse irregular e porte ilegal de arma de uso permitido têm a mesma pena."*
Falso. Posse: **detenção** de 1 a 3 anos. Porte: **reclusão** de 2 a 4 anos.

✗ *"Arma de uso permitido com numeração raspada, guardada em casa, configura apenas o art. 12."*
Falso. Aplica-se o **art. 16, § 1º, IV**, com pena de 3 a 6 anos.

✗ *"O crime do art. 14 exige que o agente obtenha lucro ao ceder a arma."*
Falso. O tipo pune **ceder, ainda que gratuitamente**, e **emprestar**.

✗ *"A omissão de cautela do art. 13 é crime doloso."*
Falso. É crime **culposo**: o descuido permite que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se

apodere da arma.

✗ *"O porte ilegal e o disparo de arma de fogo são inafiançáveis."*
Falso. O STF afastou a inafiançabilidade (ADI 3.112).

✗ *"O art. 19 aumenta da metade a pena do porte ilegal de arma de uso restrito."*
Falso. O art. 19 vale só para os **arts. 17 e 18**.

✗ *"A posse ou o porte de arma de uso restrito é crime hediondo."*
Falso. Hoje é hediondo o **uso proibido** (art. 16, § 2º), além do comércio ilegal e do tráfico internacional.

✗ *"Se o disparo foi feito para matar alguém, o agente responde pelo art. 15 e pelo homicídio."*
Falso. O art. 15 é **subsidiário**: responde-se pelo crime mais grave.

✗ *"A autorização de porte do cidadão só perde a eficácia após processo administrativo, se ele for abordado embriagado."*
Falso. A perda é **automática**.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo o Estatuto do Desarmamento, o porte de arma de fogo em todo o território nacional

A) é livre a qualquer cidadão que possua o registro da arma.
B) é proibido, salvo nos casos previstos em legislação própria e para as categorias que a lei autoriza.
C) é livre a todos os maiores de 25 anos.
D) é permitido mediante simples comunicação à polícia.

Gabarito: B.

É a literalidade do art. 6º, caput. O registro autoriza apenas a posse (A). A idade de 25 anos aparece no porte do caçador de subsistência, não como regra geral (C). Não há porte por simples comunicação (D).

QUESTÃO 02

Márcio mantém, no interior de sua residência, munições de uso permitido em desacordo com determinação legal. A conduta configura, em tese, crime punido com

A) reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.
B) detenção, de 1 a 2 anos, e multa.

C detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

D reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

Gabarito: C.

O art. 12 abrange arma, acessório **ou munição** de uso permitido, no interior da residência: detenção de 1 a 3 anos e multa. A alternativa A é a pena do porte (art. 14). A B é a da omissão de cautela (art. 13). A D é a do art. 16.

QUESTÃO 03

Durante patrulhamento, uma equipe da guarda municipal aborda um homem que portava, em via pública, revólver de uso permitido com a numeração de série raspada. Ele não possuía autorização de porte. A conduta se enquadra

A no art. 16, § 1º, IV, com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa.

B no art. 14, com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, por ser arma de uso permitido.

C no art. 12, por ser arma de uso permitido.

D no art. 13, por omissão de cautela.

Gabarito: A.

Portar arma com numeração raspada leva ao art. 16, § 1º, IV, independentemente de a arma ser de uso permitido. O art. 14 (B) seria aplicado se a numeração estivesse íntegra. O art. 12 (C) é posse dentro de casa. O art. 13 (D) trata do descuido que permite que menor ou pessoa com deficiência mental se apodere da arma.

QUESTÃO 04

Sobre o porte de arma de fogo pelos integrantes das guardas municipais, assinale a alternativa correta.

A Somente as guardas das capitais têm direito ao porte.

B O porte é vedado em Municípios com menos de 50 mil habitantes, por decisão do STF.

C O porte independe de qualquer requisito, bastando a nomeação no cargo.

D O porte está condicionado à formação funcional e à existência de mecanismos de fiscalização e controle interno, nas condições do regulamento.

Gabarito: D.

É o conteúdo do art. 6º, § 3º. O STF declarou inconstitucionais os limites populacionais (A e B erradas). A nomeação sozinha não basta (C).

QUESTÃO 05

Cidadão com autorização de porte de arma de uso permitido, concedida nos termos do art. 10 do Estatuto, é abordado em estado de embriaguez portando a arma. Nessa situação, a autorização

A perde automaticamente sua eficácia.
B fica suspensa por 30 dias, mediante decisão da Polícia Federal.
C permanece válida, pois a embriaguez não tem relação com o porte.
D só pode ser cassada após condenação criminal definitiva.

Gabarito: A.

O art. 10, § 2º, prevê a perda **automática** da eficácia se o portador for detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. As demais alternativas criam prazos ou exigências inexistentes.

QUESTÃO 06

O proprietário de uma empresa de segurança e transporte de valores toma conhecimento do furto de duas armas da empresa e deixa de registrar ocorrência policial e de comunicar o fato à Polícia Federal nas primeiras 24 horas. Ele incorre, em tese, nas penas

A do art. 14: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.
B do art. 17: reclusão, de 6 a 12 anos, e multa.
C do art. 13, parágrafo único: detenção, de 1 a 2 anos, e multa.
D de infração meramente administrativa, sem repercussão penal.

Gabarito: C.

O parágrafo único do art. 13 aplica as penas da omissão de cautela ao proprietário ou diretor responsável que deixa de registrar ocorrência e de comunicar à Polícia Federal o extravio em 24 horas. É crime, e não infração administrativa (D). Não há porte (A) nem comércio (B).

QUESTÃO 07

Rogério, dono de revólver de uso permitido regularmente registrado, empresta a arma, sem receber nada, a um amigo que a leva em uma viagem. A conduta de Rogério

A é atípica, pois o crime exige finalidade de lucro.
B configura apenas posse irregular, porque a arma está registrada em seu nome.
C configura comércio ilegal de arma de fogo.
D configura o crime do art. 14, pois emprestar arma, ainda que gratuitamente, é conduta típica.

Gabarito: D.

O art. 14 inclui os verbos **ceder, ainda que gratuitamente**, e **emprestar**. O crime não exige lucro (A). O registro autoriza manter a arma em casa, não transferi-la (B). O comércio ilegal exige atividade comercial ou industrial (C).

QUESTÃO 08

Um morador, durante uma comemoração, efetua disparos para o alto, em rua de bairro residencial, sem intenção de atingir alguém. A conduta configura

A) o crime de disparo de arma de fogo (art. 15), punido com reclusão de 2 a 4 anos e multa.
B) mera contravenção penal, por não ter havido vítima.
C) tentativa de homicídio, pois o disparo poderia atingir alguém.
D) fato atípico, por ausência de dano.

Gabarito: A.

O art. 15 pune disparar arma de fogo em lugar habitado, em via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade outro crime. É crime de perigo abstrato, que não exige dano (B e D erradas). Sem intenção de matar, não há tentativa de homicídio (C).

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que indica corretamente um crime hediondo previsto no Estatuto do Desarmamento.

A) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
B) Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
C) Omissão de cautela.
D) Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

Gabarito: D.

São hediondos a posse ou o porte de arma de uso proibido (art. 16, § 2º), o comércio ilegal e o tráfico internacional. O uso restrito (B) deixou de ser hediondo com a Lei 13.964/2019. Porte de uso permitido (A) e omissão de cautela (C) nunca foram hediondos.

QUESTÃO 10

Um guarda municipal pratica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em relação às causas de aumento do Estatuto, é correto afirmar que

A) incide o art. 19, que aumenta a pena da metade por se tratar de arma de fogo.
B) incide o art. 20, I, que aumenta a pena da metade por ser o agente integrante de órgão referido no art. 6º.
C) não incide aumento, pois o art. 20 só se aplica a policiais federais.
D) a pena é aplicada em dobro, por ser o agente servidor público.

Gabarito: B.

O art. 20, I, aumenta da metade a pena dos crimes dos arts. 14 a 18 praticados por integrantes dos órgãos e empresas dos arts. 6º, 7º e 8º, o que inclui as guardas municipais. O art. 19 (A) só vale para os arts. 17 e 18. O art. 20 não se limita a policiais federais (C). Não há previsão de pena em dobro (D).

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Sinarm: no âmbito da Polícia Federal.
- **Registro** autoriza **posse**; **porte** exige autorização própria.
- **Posse = dentro** (casa, dependência, trabalho do titular). **Porte = fora**.
- Art. 6º: porte **proibido** em todo o país, salvo exceções legais.
- Guardas municipais: porte **sem limite populacional** (STF, ADI 5538); exige **formação funcional** e **controle interno**; regiões metropolitanas, em serviço.
- Caçador de subsistência: área rural, maior de 25 anos, arma de uso permitido, alma lisa, calibre igual ou inferior a 16.
- Porte do cidadão: **Polícia Federal**, após autorização do **Sinarm**; **efetiva necessidade**.
- Porte perde eficácia **automaticamente** se o portador estiver **embriagado** ou sob efeito de substâncias.
- Art. 12 posse irregular: **detenção 1 a 3** e multa.
- Art. 13 omissão de cautela: **detenção 1 a 2** e multa; culposo; **24 horas** para a empresa comunicar extravio.
- Art. 14 porte ilegal (permitido): **reclusão 2 a 4** e multa; emprestar e ceder gratuitamente também.
- Art. 15 disparo: **reclusão 2 a 4** e multa; **subsidiário**.
- Art. 16 restrito: **3 a 6**; proibido (§ 2º): **4 a 12**; **numeração raspada** e venda a criança ou adolescente: penas do art. 16.
- Art. 17 comércio ilegal: **6 a 12**; art. 18 tráfico internacional: **8 a 16**; agente policial disfarçado.
- Art. 19: **metade**, só nos arts. 17 e 18, se uso proibido ou restrito.
- Art. 20: **metade** nos arts. 14 a 18, para integrantes dos arts. 6º, 7º e 8º (inclui guarda) e reincidente específico.
- Hediondos: **uso proibido**, **comércio ilegal**, **tráfico internacional**.
- ADI 3.112: sem inafiançabilidade e sem vedação de liberdade provisória.
- Art. 21-A (Lei 15.358/2026): aumento ligado ao tráfico de drogas; confira o texto vigente.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Estatuto do Desarmamento

Conceitos
- Posse: casa ou trabalho
- Porte: fora desses locais
- Sinarm / Polícia Federal
- Permitido, restrito, proibido

Porte (arts. 6º a 11)
- Regra: proibido
- Exceções da lei
- Guardas municipais
- Efetiva necessidade
- Perde eficácia se embriagado

Crimes leves
- Art. 12 posse irregular
- Art. 13 omissão de cautela
- Comunicação em 24 horas

Crimes graves
- Art. 14 porte ilegal
- Art. 15 disparo
- Art. 16 restrito/proibido
- Arts. 17 e 18 comércio e tráfico

STF
- Fim do limite populacional para guardas
- Fiança e liberdade provisória liberadas

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Arts. 12 e 14 (caput e penas) — Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) TEXTO LEGAL

> Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o

titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

[...]

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Observação: Distinção posse (dentro de casa/local de trabalho do titular — detenção, admite fiança pelo delegado) x porte (fora dela — reclusão). O parágrafo único do art. 14 (inafiançabilidade) foi declarado inconstitucional pelo STF na ADI 3.112 e por isso foi omitido.

Art. 16, caput, §1º (I a VI) e §2º — Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) TEXTO LEGAL

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

Observação: Arma com numeração raspada (§1º, IV) recebe a pena do art. 16 ainda que a arma seja de uso permitido. Só a forma do §2º (uso proibido) é hedionda (art. 1º, parágrafo único, II, da Lei 8.072).

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Segundo o Estatuto do Desarmamento, em relação ao porte de arma de fogo em todo o território nacional,

A) é proibido, salvo nos casos previstos em legislação própria e para as categorias que o art. 6º autoriza.
B) é livre a qualquer cidadão que possua o registro da arma.
C) é livre a todos os maiores de 21 anos.
D) é permitido a todos, mediante simples comunicação à polícia.
E) é permitido apenas em zona rural, sem exceções.

Gabarito: A

O art. 6º estabelece a proibição geral do porte, com exceções (Forças Armadas, órgãos do art. 144 da CF, guardas municipais nas condições legais etc.). Registro autoriza posse, não porte.

QUESTÃO 2

Sobre o porte de arma de fogo pelos integrantes das guardas municipais, é correto afirmar que

A) é possível independentemente do número de habitantes do município, observados os requisitos de formação e controle previstos em lei.
B) é proibido em qualquer caso, pois a guarda municipal não é órgão policial.
C) só é permitido em municípios com mais de 500 mil habitantes.
D) só é permitido dentro dos prédios públicos municipais.
E) depende de autorização individual do Comando do Exército para cada guarda.

Gabarito: A

O STF considerou inconstitucional a diferenciação do porte por número de habitantes. Assim, os guardas podem ter porte, desde que cumpridas as exigências de formação e de fiscalização e controle interno. As demais alternativas criam restrições que não existem.

QUESTÃO 3

Guarda municipal aborda cidadão que possui autorização de porte de arma de uso permitido e constata que ele está visivelmente embriagado, portando a arma. Segundo o Estatuto do Desarmamento,

A) o porte continua válido, pois só a Polícia Federal pode cassá-lo em processo próprio.
B) a autorização de porte perde automaticamente a sua eficácia.

C o cidadão deve apenas ser advertido verbalmente.

D o porte fica suspenso por 24 horas e depois volta a valer.

E a embriaguez só tem relevância se houver disparo.

Gabarito: B

A lei prevê que a autorização de porte perde automaticamente a eficácia se o portador for detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Não há prazo de 24 horas nem exigência de disparo.

QUESTÃO 4

Um pai deixa sua pistola registrada destravada sobre a mesa da sala. O filho de 15 anos pega a arma e a leva para a escola. Quanto ao pai, em tese, houve

A porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

B posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

C comércio ilegal de arma de fogo.

D nenhum crime, pois a arma era registrada.

E omissão de cautela, por não observar as cautelas necessárias para impedir que o menor se apoderasse da arma.

Gabarito: E

O art. 13 pune quem deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos se apodere da arma. O registro não afasta esse crime. O pai não portou a arma, a posse era regular e não houve comércio.

QUESTÃO 5

Durante patrulhamento, é encontrado com um indivíduo, em via pública, um revólver de calibre de uso permitido cuja numeração de série foi raspada. A conduta, em tese, se enquadra

A no art. 14 (porte ilegal de arma de uso permitido), pois o calibre é permitido.

B no art. 12 (posse irregular), pois a arma não foi usada.

C no art. 15 (disparo de arma de fogo).

D nas mesmas penas do art. 16, que equipara ao uso restrito o porte de arma com numeração raspada, ainda que de uso permitido.

E em mera infração administrativa.

Gabarito: D

O Estatuto equipara, para fins de pena, o porte ou a posse de arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada às condutas do art. 16, mesmo que a arma seja de uso permitido. Por isso não se aplica o art. 14; o art. 12 trata de posse em casa; não houve disparo; e a conduta é crime.

QUESTÃO 6

Durante uma festa em rua residencial, Carlos dispara para o alto, sem a finalidade de praticar outro crime. A conduta configura

A tentativa de homicídio.
B posse irregular de arma de fogo.
C omissão de cautela na guarda de arma.
D a contravenção penal de disparo de arma de fogo, que ainda vigora.
E disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

Gabarito: E

Disparar arma de fogo em lugar habitado ou adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem finalidade de outro crime, é o crime do art. 15.

QUESTÃO 7

Um indivíduo é flagrado possuindo, sem autorização, arma de fogo classificada como de uso proibido. Segundo o art. 16, § 2º, do Estatuto do Desarmamento, a pena cominada a essa conduta é de

A reclusão, de 3 a 6 anos.
B reclusão, de 6 a 12 anos.
C reclusão, de 8 a 16 anos.
D reclusão, de 2 a 4 anos.
E reclusão, de 4 a 12 anos.

Gabarito: E

Se as condutas do caput e do § 1º do art. 16 envolverem arma de uso proibido, o § 2º prevê reclusão de 4 a 12 anos. A pena de 3 a 6 anos é a do caput (uso restrito), e a de 8 a 16 anos é a do tráfico internacional de arma (art. 18).

QUESTÃO 8

O proprietário de uma empresa de segurança e transporte de valores toma conhecimento do furto de duas armas que estavam sob a guarda da empresa e deixa de registrar ocorrência policial e de comunicar o fato à Polícia Federal nas primeiras 24 horas. Em tese, ele incorre nas penas

A do art. 14 do Estatuto do Desarmamento: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.
B do art. 12 do Estatuto do Desarmamento: detenção, de 1 a 3 anos, e multa.
C do art. 17 do Estatuto do Desarmamento: reclusão, de 6 a 12 anos, e multa.
D de infração meramente administrativa, sem repercussão penal.
E do art. 13, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento: detenção, de 1 a 2 anos, e multa.

Gabarito: E

O parágrafo único do art. 13 equipara à omissão de cautela a conduta do proprietário ou diretor de empresa de segurança e transporte de valores que deixa de registrar ocorrência e de comunicar à Polícia Federal o extravio de armas, acessórios ou munições nas primeiras 24 horas. Trata-se, portanto, de crime, e não apenas de infração administrativa.

QUESTÃO 9

Um homem é flagrado em sua residência mantendo um revólver de uso permitido com a numeração de série raspada. Sua conduta se enquadra

A somente no art. 12, por ser posse em residência.

B no art. 14, por ser arma de uso permitido.

C no art. 16, §1º, IV, que sujeita o agente às penas do crime de arma de uso restrito, ainda que a arma seja de uso permitido.

D apenas em infração administrativa.

E no art. 13, por omissão de cautela.

Gabarito: C

Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada incide nas penas do art. 16, independentemente de a arma ser de uso permitido.

QUESTÃO 10

De acordo com o art. 19 do Estatuto do Desarmamento, nos crimes de comércio ilegal e de tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada

A da metade, se a arma de fogo, o acessório ou a munição forem de uso proibido ou restrito.

B de um sexto a um terço, se a arma de fogo for de uso permitido e estiver sem registro.

C em dobro, se o agente for funcionário público no exercício da função.

D de dois terços, se o crime for praticado durante o período noturno.

E de um terço, se a arma de fogo estiver com a numeração raspada.

Gabarito: A

O art. 19 prevê aumento da metade para os crimes dos arts. 17 e 18 quando o objeto for de uso proibido ou restrito. As outras hipóteses apresentadas não são causas de aumento previstas nesse dispositivo; o aumento para integrantes dos órgãos dos arts. 6º, 7º e 8º está no art. 20.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual a diferença entre posse e porte de arma?	Posse: manter a arma em casa ou no trabalho (sendo titular ou responsável). Porte: levá-la consigo fora desses locais.
Quem autoriza o porte de arma de uso permitido para o cidadão comum?	A Polícia Federal, após autorização do Sinarm.
Em que situação o porte perde automaticamente a eficácia?	Quando o portador é detido ou abordado embriagado ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.
Omissão de cautela é crime doloso ou culposo?	Culposo: falta de cuidado que permite que menor de 18 ou pessoa com deficiência mental pegue a arma.
Arma de uso permitido com numeração raspada: qual artigo?	Art. 16 (equiparado à arma de uso restrito).
Qual crime do Estatuto é hediondo?	Entre outros, a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

ESTATUTO DO DESARMAMENTO ATUALIZADO para Concursos Públicos. LEI 10826/2003 ASSISTIR

Nathy Bueno

https://youtu.be/t1Nl13-Acmw